

Model funkcjonowania „Agencji Pracy Incydentalnej”

opracowany na potrzeby testu innowacji społecznej pn. „Precedens Pracy-Agencja Pracy Incydentalnej” w ramach projektu grantowego: Inkubator Włączenia Społecznego, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Opracował zespół w składzie:

Wersja wstępna modelu:

Górak Anna, Górak Maciej, Gralczyk Jacek, Janota Justyna, Mikołajczyk Anna, Rak Magdalena, Szostak Iwona

Końcowa wersja modelu wraz z rekomendacjami:

Mikołajczyk Anna, Syzduł Beata

Redaktor odpowiedzialny za zgodność modelu z umową o powierzenie grantu nr IS-430-4-3/22:

Mikołajczyk Anna

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie modelu:



Fundacja PESTka
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 36/20
25-431 Kielce
Biuro Zarządu:
ul. Targowa 18/925
25-520 Kielce
tel/fax 41 341 74 96
biuro@fundacijapestka.pl
fundacijapestka.pl

Kielce, 26.02.2023r.

Spis treści

I. Główne założenia działalności Agencji Pracy Incydentalnej.....	4
1. Informacja dot. działalności Agencji Pracy Incydentalnej (API)	4
2. Wymogi dot. klientów	5
a) Klienci	5
b) Zleceniodawca	7
II. ASPEKTY PRAWNE	8
1. Agencja Pracy Incydentalnej a Agencje Pracy Tymczasowej/Zatrudnienia.....	8
2. Agencja jako inkubator pracy w ramach nierejestrowanych działalności gospodarczych.....	8
3. Działalność nierejestrowana a prawa konsumentów.....	9
4. Wytyczne co do gromadzenia informacji i sposobów jej zabezpieczenia (RODO).....	9
a) Agencja- Zleceniodawca	9
b) Agencja- Klient	10
c) Klient-Zleceniodawca.....	10
5. Praca incydentalna a zasiłki z pomocy społecznej.....	11
6. Praca incydentalna, a prawo do renty.....	16
III. ASPEKTY ORGANIZACYJNE.....	17
1. Podmiot prowadzący Agencję	17
2. Personel Agencji Pracy Incydentalnej.....	18
a) Case manager	18
b) Broker pracy	19
c) Psycholog.....	19
3. Tworzenie i aktualizacja danych o klientach	20
4. Schemat działania API:	21
IV. ASPEKTY PSYCHOLOGICZNE	23
V. ASPEKTY RACHUNKOWO-PODATKOWE	24
VI. PROMOCJA DZIAŁAŃ AGENCJI	27
VII. REINTEGRACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA W AGENCJI PRACY INCYDENTALNEJ, JAKO USŁUGA SPOŁECZNA I PRODUKT SPRZEDAŻY	28
1. Reintegracja zawodowa i społeczna jako usługa społeczna	28
2. Reintegracja zawodowa i społeczna jako produkt sprzedaży	28
a) Agencja Pracy Incydentalnej prowadzona przez podmiot ekonomii społecznej	29
b) Sposoby zlecania zadań /zakupu usługi przez JST	29

c) Rozliczenia pomiędzy Agencją Pracy Incydentalnej a JST.....	30
VIII. REKOMENDACJE	30
IX. ZAŁĄCZNIKI (wzory dokumentów)	37

I. Główne założenia działalności Agencji Pracy Incydentalnej

Cel działania: podjęcie pracy w ramach nierejestrowanych działalności gospodarczych przez osoby o wielowarstwowych deprywacjach i dostosowanie oferty wykonywanych zadań do ich możliwości oraz uwarunkowań określających ich sytuację życiową.

Model Agencji powraca do istoty **pracy jako aktywności osobistej człowieka**, a nie prawnej formuły regulującej relacje społeczne. „Agencja Pracy Incydentalnej” w założeniu maksymalnie odformalizuje pracę, tak, by stała się dostępna dla osób, które w danym momencie życia nie są w stanie podjąć zatrudnienia **w ramach najczęściej wybieranych rozwiązań (umowa o pracę oraz umów cywilnoprawnych takich jak umowa zlecenie, umowa o dzieło).**

Główne zasady, których powinien przestrzegać podmiot prowadzący API określa Informacja dot. działalności Agencji Pracy Incydentalnej.

1. Informacja dot. działalności Agencji Pracy Incydentalnej (API)

Nasza dewiza „Ułatwimy znalezienie pracy przez każdego”

1. API to forma innowacji społecznej, stanowiąca inkubator pracy dla osób prowadzących nierejestrowaną działalność gospodarczą.
2. API dzięki swojej aktywności i kontaktom w różnych obszarach, poprzez skoncentrowanie się na potencjale osoby i przy uwzględnieniu potrzeb podmiotów/osób trzecich do możliwości oraz uwarunkowań sytuacji życiowej osoby, stwarza potencjalne warunki i daje jej szanse upodmiotowienia na rynku pracy (samozatrudnienie).
3. Podmioty/osoby współpracujące z API ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność za swoje działania.
4. API umożliwia kontakt pomiędzy konkretną osobą prowadzącą nierejestrowaną działalność gospodarczą a podmiotem/osobą mogącym zlecić takiej osobie do wykonania określone usługi.

5. Model API koncentruje się na potrzebach i oczekiwaniach głównie „pracownika samozatrudnionego” umożliwiając mu kontakt z podmiotem/osobą mogącym potencjalnie skorzystać z jego usług.
6. Osoby prowadzące nierejestrowaną działalność gospodarczą wykonują wyłącznie zadania i czynności, które nie wymagają rejestracji jako czynny podatnik VAT oraz nie wymagają pozwoleń, licencji oraz obowiązku prowadzenia kasy fiskalnej.
7. Wynagrodzenie za wykonaną pracę jest wypłacane osobie świadczącej usługi bezpośrednio przez podmiot/osobę je zlecającą. Dokonując rozliczeń, strony mogą skorzystać z druków, wzorów, draftów udostępnionych im przez API.
8. Żadne z podejmowanych przez API działań zmierzających do umożliwienia kontaktu osoby prowadzącej nierejestrowaną działalność gospodarczą z podmiotem/osobą mogącym udzielić jej zlecenia lub związane z wykorzystaniem dokumentów, o których mowa w pkt powyżej, nie wiążą się z odpłatnością któregośkolwiek z tych podmiotów.
9. Do kontaktów i czynności z osobami prowadzącymi nierejestrowaną działalność gospodarczą wyznaczony zostaje przez API case manager, a w stosunku do potencjalnych zlecających – case manager/broker pracy*.

**angażujemy specjalistę, który jest w zasobach kadrowych podmiotu prowadzącego API*

2. Wymogi dot. klientów

W modelu Agencji Pracy Incydentalnej pojawiają się dwa rodzaje klientów:

- 1. Osoba, wykonująca nierejestrowaną działalność gospodarczą- zwana dalej klientem**
- 2. Podmiot lub osoba zlecający prace do wykonania- zwany dalej zleceniodawcą**

a) Klienci

1. Klient to osoba, które nie podejmuje zatrudnienia ze względu na dotychczasowe niepowodzenia w podejmowaniu pracy (w wyniku uwarunkowań zawinionych/nie zawinionych przez osobę lub spowodowane ograniczonym zaufaniem do nich jako do pracownika) stygmatyzujące go jako pracownika niepełnowartościowego, niestabilnego z powodu sytuacji w jakiej się znalazła.
2. Klient to osoba wykluczona z więcej niż jednego powodu wymienionego poniżej:
 - bezdomność,
 - uzależnienie od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,

- choroby psychiczne, kryzysy/załamania psychiczne,
- długotrwałe bezrobocie,
- przeszłość kryminalna,
- niepełnosprawność,
- niezaradność życiowa

3. Osoba ta posiada:

- duży zakres deficytów i doświadczanych problemów, zwłaszcza w sferze społecznej,
- problemy z kierowaniem własnym życiem (podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów),
- brak perspektyw pełnej aktywizacji zawodowej,
- niski rozwój umiejętności społecznych (komunikacja z ludźmi, nazywanie i komunikowanie emocji, rozwiązywanie konfliktów),
- deficyt pełnienia ról społecznych (opiekuńcze, wychowawcze, obywatelskie),
- niską samoocenę i samodyscyplinę

4. Aby wykonywać działalność nierejestrową klient musi spełnić następujące warunki:

- być pełnoletnią osobą fizyczną
- osiągać przychody z działalności nieprzekraczające w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia
- nie wykonywać działalności w ramach spółki cywilnej
- nie prowadzić działalności regulowanej
- w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywać działalności gospodarczej w rozumieniu Ustawy Prawo przedsiębiorców. Zawieszenie działalności gospodarczej uważane jest na gruncie tych przepisów za jej niewykonywanie.

Ważne!

Ze względu na specyfikę społeczno-socjalną klientów przejawiającą się w korzystaniu ze świadczeń socjalnych, np. zasiłków w Ośrodkach Pomocy Społecznej ważne jest, aby case manager dokładnie przeanalizował sytuację klienta we współpracy z OPS-em, aby klient znał i rozumiał konsekwencje podjęcia zarobkowania „incydentalnego” (np. w konsekwencji pojawienia się dochodu zasiłki z pomocy społecznej mogą być obniżone, zawieszone lub odebrane na jakiś czas).

Formularze dot. klienta:

Załącznik nr 1- Informacja dla klienta- kandydata do wykonywania pracy incydentalnej

Załącznik nr 3- Formularz rekrutacyjny klienta- kandydata do wykonywania zlecenia

Załącznik nr 3a- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 5 - Porozumienie API-Klient

Załącznik nr 7- Informacja dot. działalności Agencji Pracy Incydentalnej

Załącznik nr 9- Karta klienta

Załącznik nr 9a – Plan pracy klienta Agencja Pracy Incydentalnej

Załącznik nr 9b- Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej

Załącznik nr 9c- Wzór faktury

Załącznik nr 9d- KP-dowód wpłaty

b) Zleceniodawca

Potencjalnym pracodawcą może być zarówno podmiot ekonomii społecznej, jak i podmiot komercyjny a także osoba fizyczna, np. zlecenie wyprasowania pościeli, mycia okien, pomoc sąsiedzka, wykonanie czynności w rolnictwie (kopanie ziemniaków, prace porządkowe w gospodarstwie, ogrodzie itp.).

Nie ma większych wymagań co do zleceniodawcy.

Rekrutacją zleceniodawców zajmuje się broker pracy lub case manager jeśli zatrudniamy tylko 1 osobę.

Formularze dot. zleceniodawców:

Załącznik nr 2- Informacja dla zleceniodawcy

Załącznik nr 4 - Formularz rekrutacyjny – zleceniodawca

Załącznik nr 6- Porozumienie API-Zleceniodawca

Załącznik nr 7- Informacja dot. działalności Agencji Pracy Incydentalnej

Załącznik nr 8 - Karta zleceniodawcy

II. ASPEKTY PRAWNE

1. Agencja Pracy Incydentalnej a Agencje Pracy Tymczasowej/Zatrudnienia

Na rynku działają różne agencje, ułatwiające znalezienie zatrudnienia, czy pośredniczące w znalezieniu zatrudnienia tj. agencje pośrednictwa pracy, czy agencje zatrudnienia. Pomiędzy Agencją Pracy Incydentalnej (API), a ww. agencjami występują jednak wyraźne różnice:

- API wykorzystuje formułę nierejestrowanej działalności gospodarczej, jako podstawowej formy angażowania wykonawców. Dla pozostałych ww. agencji podstawową formą zatrudnienia jest stosunek pracy lub umowa zlecenie.
- API w przeciwieństwie do innych ww. agencji rezygnuje z takich „oczywistych oczywistości” jak wymagalność regularności pracy, sztywne dni i godziny jej wykonywania, prowadzenie skomplikowanej dokumentacji pracy itp. W swoim założeniu wspiera naturalne skłonności człowieka do wykonywania rzeczy użytecznych i budowania na tej podstawie relacji społecznych.
- W odróżnieniu od innych agencji - API powinna być wykonywana jako działalność nieodpłatna statutowa.
- Celem Agencji Pracy Incydentalnej jest upodmiotowienie osoby na rynku pracy, a celem innych ww. agencji jest znalezienie pracy/zatrudnienia,
- Agencja Pracy Incydentalnej w założeniu powinna być prowadzona przez podmiot ekonomii społecznej, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz.1812, 2140.), zwłaszcza podmiot prowadzący Klub Integracji Społecznej.

2. Agencja jako inkubator pracy w ramach nierejestrowanych działalności gospodarczych

Istota działalności nierejestrowanej jest uregulowana w ustawie z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 poz. 162 ze zm.).

Co do zasady działalność nierejestrowana nie wymaga wpisu do CEiDG oraz nie wymaga zgłoszenia do innych organów administracji publicznej, niemniej z uwagi na zmienność prawa każdorazowo informacja ta powinna być przez klienta z pomocą case managera zweryfikowana.

Agencja Pracy Incydentalnej nie jest agencją zatrudnienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 690 ze zm.), a w szczególności nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie świadczenia którejkolwiek z usług wskazanych w art. 18 ust.1 Ustawy;

Podmiot prowadzący Agencję nie podlega wpisowi do rejestru pomiotów prowadzących agencje zatrudnienia ponieważ nie prowadzi działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców, a także z uwagi na okoliczność, iż statutowym celem podmiotu. jako organizacji pozarządowej nie jest prowadzenie usług wymienionych w powołanym art. 18 ust.1 *Ustawy o promocji zatrudnienia.....*

Działalność nierejestrowana nie zwalnia z tych obowiązków, które dotyczą wszystkich podmiotów działających w określonych branżach, i które nie są związane z wysokością przychodów. Dotyczy to m.in. konieczności przestrzegania wymogów bhp, sanitarnych czy obowiązku rejestrowania transakcji za pomocą kasy fiskalnej.

W ramach modelu przyjmuje się, że klient nie będzie prowadzić działalności nierejestrowanej w tych obszarach, w których wymagana jest koncesja, zezwolenie albo wpis do rejestru działalności regulowanej, w tym w formie spółki cywilnej.

3. Działalność nierejestrowana a prawa konsumentów

Działalność nierejestrowana jest, co do zasady, działalnością gospodarczą na gruncie prawa cywilnego, a osoby, które prowadzą taką działalność, mają obowiązek respektować prawa konsumentów, w tym wykonywać obowiązki informacyjne, np. w zakresie udzielania informacji o prawie odstąpienia od umowy zawieranej na odległość.

4. Wytyczne co do gromadzenia informacji i sposobów jej zabezpieczenia (RODO)

a) Agencja- Zleceniodawca

Zleceniodawca jest zobowiązany wykonać wszelkie obowiązki przewidziane przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy o ochronie danych osobowy oraz innych

przepisów, w sytuacji udostępnienia mu przez Agencję Pracy Incydentalnej danych osobowych Klienta, za co Zleceniodawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność.

W praktyce Agencja nie udostępnia Zleceniodawcy danych Klienta. To Klient otrzymuje dane do osoby kontaktowej ze strony Zleceniodawcy celem uzgodnienia szczegółów wykonania prac obejmujące jej: imię, nazwisko, nr telefonu i/lub adres e-mailowy, upoważniając tym samym Agencję do przekazania tych danych Klientowi. Dlatego też zasadę odpowiedzialności Zleceniodawcy w zakresie przetwarzania danych stosuje się odpowiednio w stosunku do osoby kontaktowej, której dane osobowe zostały przekazane Agencji przez Zleceniodawcę.

Odpowiednie zapisy znajdują się we wzorze Porozumienia między Agencją a Zleceniodawcą (załącznik nr 6)

b) Agencja- Klient

Klient udostępnia Agencji swoje dane osobowe wyrażając zgodę na ich przetwarzanie (załącznik nr 3a) oraz przekazuje dodatkowe informacje dot. m.in. kompetencji i preferencji zawodowych, których szczegółowy zakres został określony w Formularzu rekrutacyjnym klienta- kandydata do wykonywania zlecenia (zał. nr 3).

Agencja jest zobowiązana wykonać w stosunku do Klienta wszelkie ewentualne obowiązki przewidziane przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów, za co Agencja ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność.

c) Klient-Zleceniodawca

Klient udostępnia swoje dane Zleceniodawcy dobrowolnie, w dowolny sposób. Aby uniknąć zbędnego formalizmu nie ma potrzeby spisywania dodatkowej umowy pomiędzy stronami. Rekomenduje się zawarcie umowy w formie ustnej.

Jeśli obie strony są osobami fizycznymi przepisy dot. RODO nie mają zastosowania. Jeśli Zleceniodawcą jest podmiot, zastosowanie mają przepisy dot. RODO w zakresie

dobrowolnego udostępniania danych osobowych oraz wewnętrzne regulacje w danym podmiocie (u danego Zleceniodawcy).

5. Praca incydentalna a zasiłki z pomocy społecznej

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268) wyróżnia trzy rodzaje zasiłków należących do świadczeń pieniężnych: zasiłek stały, okresowy oraz celowy.

Uzyskanie pomocy w formie zasiłku, poza pewnymi wyjątkami uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Kwoty zasiłków oraz kryteriów dochodowych określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. (Dz.U.2021r., poz.1296) w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Stawki te obowiązują od 1 stycznia 2022 r.

Obecnie obowiązujące kryterium dochodowe wynosi:

- 776,00 zł - kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej,
- 600,00 zł - kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie.



Na co należy zwrócić uwagę:

Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji, co trzy lata z uwzględnieniem wyniku badań prognozy interwencji socjalnej. Rada Dialogu Społecznego może również wystąpić do Rady Ministrów z wnioskiem o zweryfikowanie kwot kryteriów dochodowych, jeżeli w danym roku kalendarzowym kwota kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej i kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie będzie równa lub niższa niż minimum egzystencji ustalony przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Warto sprawdzić:

- Aktualne kryterium dochodowe
- Oczekujące wnioski Rady Dialogu Społecznego.

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje osobom pełnoletnim pozostającym w rodzinach lub samotnie gospodarującym, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy. Osoby te muszą spełniać obowiązujące kryteria dochodowe.

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje zarówno osobom samotnie gospodarującym, jak i osobom w rodzinie, spełniającym kryteria dochodowe. Ta forma wsparcia przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Okres, na jaki przyznawany jest zasiłek zależy od okoliczności danej sprawy.

Warto wiedzieć

Zasiłek okresowy może być również wypłacany niezależnie od dochodu. Dotyczy to sytuacji podjęcia zatrudnienia przez osobę objętą kontraktem socjalnym, pobierającą zasiłek okresowy. W takim przypadku zasiłek może być wypłacany nadal niezależnie od dochodu, jednak nie dłużej niż do 2 miesięcy od dnia zatrudnienia i nie częściej niż raz na 2 lata.

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

Zasiłek celowy może zostać przyznany w celu zaspokojenia potrzeby bytowej. Ustawa o pomocy społecznej nie zawiera wyczerpującego katalogu takich potrzeb, wskazując jedynie przykładowe potrzeby. W szczególności o zasiłek celowy można ubiegać się na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Po spełnieniu określonych przesłanek o zasiłek mogą ubiegać się również osoby bezdomne. Otrzymanie zasiłku celowego, co do zasady uzależnione jest od spełniania kryterium dochodowego. Osoby lub rodziny, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej albo w wyniku zdarzenia losowego mogą jednak ubiegać się o pomoc nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego.

Kryterium dochodowe nie obowiązuje także dla specjalnego zasiłku celowego. Jest on przyznawany w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. w celu realizacji kontraktu socjalnego. Wysokość specjalnego zasiłku celowego nie powinna przekraczać odpowiedniego kryterium dochodowego.

Zasiłek celowy należy do fakultatywnych form pomocy społecznej. Oznacza to, iż nawet po spełnieniu określonych kryteriów organ nie ma obowiązku przyznania tego świadczenia.

Wysokość zasiłku celowego nie jest konkretnie określona. Organ ustala ją indywidualnie, biorąc pod uwagę nie tylko sytuację osoby wnioskującej o pomoc, ale również możliwości finansowe.



Warto sprawdzić

Klientami Agencji Pracy Incydentalnej mogą być osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (głównie z zasiłku okresowego, celowego i specjalnego zasiłku celowego). Warto o to dopytać, a najlepiej sprawdzić w ośrodku pomocy społecznej czy potencjalny klient Agencji Pracy Incydentalnej korzysta ze świadczeń pomocy społecznej. Jeżeli tak, warto zrobić symulację dochodów z Agencji Pracy Incydentalnej w kontekście prawa do zasiłku, a następnie przedstawić rekomendacje klientowi. Agencja Pracy Incydentalnej może być szansą dla klienta na uniezależnienie od świadczeń pomocy społecznej, ale też może przyczynić się do utraty/zawieszenia świadczeń pieniężnych z ośrodka pomocy społecznej. Decyzja w tej sprawie powinna należeć do klienta, po przedstawieniu obiektywnych danych. Rekomendacje Agencji Pracy Incydentalnej powinny wskazywać aspekt ekonomiczny podjęcia pracy oraz aspekt społeczno – zawodowy, związany z funkcjonowaniem klienta w społeczności lokalnej i pełnieniem ról społecznych.

Analiza przypadku

Zenon lat 30, samotnie gospodarujący, długotrwale bezrobotny, pobierający zasiłek okresowy w kwocie 600 zł miesięcznie. Przykładowa propozycja zatrudnienia incydentalnego – sprzątkanie.

Zarobki wynikające z pracy incydentalnej nie powinny przekraczać w tym przypadku kwoty 176 zł miesięcznie. Wynika to z różnicy pomiędzy kryterium dochodowym – 776 zł, a zasiłkiem okresowym – 600 zł.

W podanej powyżej propozycji zatrudnienia klient Agencji Pracy Incydentalnej nie traci prawa do zasiłku okresowego. Dla Agencji niewielkie zlecenia są szansą na ocenę Wykonawcy – jego zaangażowania, umiejętności, solidności i punktualności. Dla klienta jest to szansa na odnalezienie się na rynku pracy i sprawdzenia się w nowej roli, a także na dodatkowe dochody.

Zasady przyznawania zasiłku okresowego

Art. 38. 1. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

2. Zasiłek okresowy ustala się:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

2) w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

3. Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż 50% różnicy między:

1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;

2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

4. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Rekomendacje

Z uwagi na zmieniające się przepisy prawa, a także obiektywne trudności w porozumiewaniu się z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w przypadku zatrudniania osoby pobierającej zasiłek z pomocy społecznej, case manager powinien skontaktować się z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej w celu ustalenia sytuacji klienta.

Case manager to osoba wszechstronna, posiadająca wiedzę interdyscyplinarną w zakresie wspierania osób z trudnościami na rynku pracy. Interdyscyplinarność nie oznacza jednak, że case manager w każdej dziedzinie jest ekspertem. Stąd powyższe rekomendacje.

6. Praca incydentalna, a prawo do renty

Osoby pobierające rentę mogą pracować zarówno w systemie pracy chronionej jak i na otwartym rynku. Nierejestrowana działalność gospodarcza może być jednym ze sposobów na dodatkowe źródło przychodów.

W przypadku warunków jakie musi spełniać wielkość dochodu miesięcznego w ramach nierejestrowanej działalności gospodarczej (maksymalnie 50% najniższego wynagrodzenia) wydaje się być mało prawdopodobnym, aby kryterium 50% najniższego wynagrodzenia zrównało się lub przewyższyło kwotę 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Warto jednak znać i kontrolować obowiązujące w tym zakresie przepisy ZUS.

Zmniejszenie lub zawieszenie renty z tytułu niezdolności do pracy

- Po osiągnięciu przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia nie większą jednak niż: 24% kwoty bazowej (obowiązującej przy ostatniej waloryzacji) dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy; 18% kwoty bazowej dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.
- Po osiągnięciu przychodu w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego wynagrodzenia, prawo do renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy ulega zawieszeniu.

Od 1 marca 2023r.

Zarobki **do 4713,50 zł brutto miesięcznie w marcu, kwietniu i maju 2023 roku** nie wpłyną na zmniejszenie emerytury/renty.



Kwoty stanowiące równowartość 70 i 130 procent przeciętnego wynagrodzenia, są w każdym kwartale ogłaszane przez Prezesa ZUS w Monitorze Polskim. Komunikaty o wysokości tych kwot są dostępne również na stronie internetowej ZUS.

Nie ulegają zmniejszeniu ani zawieszeniu świadczenia pobierane przez kobiety, które ukończyły 60 lat oraz mężczyzn, którzy ukończyli 65 lat. Limity dotyczą bowiem tylko osób, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego.

Bez ograniczeń mogą również dorabiać niektórzy renciści. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń. Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – również może zarobkować bez ograniczeń.

Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, które od marca 2023 r. wynosi 1588,44 zł. brutto. Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, emerytura za dany okres będzie wypłacana w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum

III. ASPEKTY ORGANIZACYJNE

1. Podmiot prowadzący Agencję

Model Agencji Pracy Incydentalnej powinien być wdrażany przez podmiot mający już doświadczenie w obszarze reintegracji społeczno-zawodowej. Idealnym rozwiązaniem byłoby, aby model Agencji Pracy Incydentalnej był realizowany jako równoległy komponent dodatkowy (integracja zawodowa) do realizowanego programu reintegracyjnego w Klubach Integracji Społecznej (uzupełnienie reintegracji społecznej). Obniżyło by to znacznie koszty funkcjonowania API o koszt personelu dodatkowego, np. psychologa, terapeuty uzależnień

(nie musiałby być dodatkowo zatrudniany w API, ponieważ byłby dostępny w równolegle realizowanych programach reintegracyjnych).

Model Agencji Pracy Incydentalnej jako ogniwo dodatkowe w formie innowacji społecznej, służy jako „pierwsza pomoc” na rynku pracy – niespotykane dotąd pośród już istniejących legalnych sposobów wsparcia i włączenia społecznego w systemie.

Pożądanym podmiotem prowadzącym Agencję Pracy Incydentalnej są podmioty ekonomii społecznej, o których mowa w procedowanej obecnie ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej. Podmioty ekonomii społecznej nie działają dla zysku, są zakorzenione lokalnie, znają społeczność lokalną, a ich działalność służy rozwojowi lokalnemu. Wśród nich szczególne znaczenie mają przedsiębiorstwa społeczne, w tym działające:

- w celu reintegracyjnym, które zatrudniają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (a zatem potrafią pracować z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym),
- w celu realizacji usług społecznych (a zatem potrafią realizować usługi społeczne).

2. Personel Agencji Pracy Incydentalnej

Włączenie psychologa jest konieczne.

a) Case manager

Wymagania: osoba mająca podstawową wiedzę na temat funkcjonowania podmiotów reintegracyjnych oraz posiadająca doświadczenie w zakresie realizacji działań na rzecz osób marginalizowanych z wielowarstwowym wykluczeniem.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Wymiar pracy: do 15 klientów ok. 25 godzin w miesiącu

Zadania do wykonania:

- rekrutacja klientów (osób wykonujących zlecenie na zasadzie nierejestrowanej działalności gospodarczej)
- spisanie formularza rekrutacyjnego z klientem, prowadzenie indywidualnej karty klienta, spisanie porozumienia API-klient;
- dopasowanie oczekiwań/możliwości klienta w stosunku do posiadanych ofert, wyszukuje podmiot z bazy, który wskazuje zadania możliwe do wykonania przez

kandydata (kojarzenie klientów) - 1 klient może skorzystać kilka razy z oferty (cykliczność zadań) lub z oferty kilku pracodawców. Jeden pracodawca może mieć ofertę dla kilku klientów równocześnie.

- nawiązanie i utrzymanie kontaktu z klientem, ustalanie harmonogramu prac-plan, prowadzenia indywidualnej karty klienta, sprawdzanie czy praca została wykonana,
- potwierdzanie gotowości kandydata i określaniu terminu wykonania pracy z podmiotem/osobą zlecającą,
- na prośbę klienta konsultacje poprawności wypełnienia dokumentów,
- badanie satysfakcji z wykonanej pracy u zlecającego,
- koordynowanie procesu wykonania,
- wsparcie w zakresie logistyki przedsięwzięcia,
- na koniec każdego miesiąca przygotowanie podsumowania wykonanych prac zgodnie z przepisami, ustalenie czy została dokonana zapłata;

b) Broker pracy

Wymagania: osoba znająca rynek pracodawców, w szczególności podmiotów ekonomii społecznej, posiadająca doświadczenie w poszukiwaniu pracodawców dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym w doradztwie zawodowym dla tych osób

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Wymiar pracy: do 15 zleceniodawców ok.5 godzin w miesiącu

Zadania do wykonania:

- budowanie bazy danych potencjalnych pracodawców,
- rozmowy z pracodawcami wg przyjętego wzorca-ankiety potrzeb
- wyszukiwanie ofert pracy, kontakt z potencjalnymi zleceniodawcami/pracodawcami
- w imieniu API weryfikacja i podpisywanie porozumienia z pracodawcą
- przekazanie pracodawcy wzorów dokumentów, które pracodawca może wykorzystać do podpisania z klientem,
- nawiązanie i utrzymanie kontaktu z pracodawcą.

c) Psycholog

Wymagania: ukończone studia wyższe psychologiczne, doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym z wielowarstwowymi deprivacjami

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Wymiar pracy: w zależności od potrzeb, ok. 2 godz. wsparcia dla klienta- osobę wykonującą pracę incydentalną

Zadania do wykonania:

- konsultacje motywujące na zlecenie case managera klienta w celu wykonania zadania
- poradnictwo dla klienta- skierowanie do specjalisty/ośrodka wsparcia w celu podtrzymania motywacji do działania
- dbanie o dobrostan psychiczny klientów, rozwiązywanie konfliktów

Jeżeli organizacja/podmiot przystępujący do realizacji modelu ma już rozbudowaną sieć potencjalnych pracodawców można zminimalizować wymiar pracy brokera pracy i ograniczyć czynności przez niego wykonywane do pozyskiwania nowych pracodawców. Sprawy związane z kontaktami z pracodawcami, będącymi już w bazie można przypisać bezpośrednio case managerowi. Tym samym należy jednoznacznie stwierdzić, że case manager staje się kluczowym personelem Agencji Pracy Incydentalnej.

Włączenie psychologa nie będzie konieczne w przypadku, kiedy model Agencji Pracy Incydentalnej będzie realizowany jako równoległy komponent dodatkowy (integracja zawodowa) do realizowanego programu reintegracyjnego np. w Klubach Integracji Społecznej (uzupełnienie reintegracji społecznej). Programy reintegracyjne z reguły zapewniają wsparcie psychologiczne.

3. Tworzenie i aktualizacja danych o klientach

Agencja prowadzi rejestr użytkowników (klientów/Zleceniodawców) co ułatwia sprawozdawczość (załącznik nr 0 - Numery ewidencyjne klientów i zleceniodawców).

Agencja posiada i aktualizuje na bieżąco dane o klientach (zał. nr 9) i zleceniodawców (zał. nr.8).

Klientów-zleceniobiorców rekrutuje case manager spośród m.in.:

- absolwentów Klubów Integracji Społecznej oraz Centrów Integracji Społecznej którzy ukończyli program i nie osiągnęli zmiany zawodowej,

- klientów OPSu (najtrudniejsze przypadki z którymi jest problem w ich aktywizacji)
- podopiecznych placówek dla bezdomnych,
- klientów organizacji pozarządowych ukierunkowanych na działania z grupami docelowymi określonymi w modelu,

Klientów zlecniodawców rekrutuje broker pracy. Jeżeli organizacja/podmiot przystępujący do realizacji modelu ma już rozbudowaną sieć potencjalnych pracodawców sprawy związane z kontaktami z pracodawcami, będącymi już w bazie można przypisać bezpośrednio case managerowi. Broker może zajmować się pozyskiwaniem nowych zlecniodawców do bazy.

4. Schemat działania API:

1. informacja o możliwości zatrudnienia (załącznik nr 1) jest dostępna w miejscach gdzie potencjalni zleceniobiorcy otrzymują pomoc (ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe obejmujące wsparciem osoby charakteryzujące się wielowarstwowymi deprivacjami, docelowo strona internetowa/portale społecznościowa API).
2. Broker pracy* tworzy bazę potencjalnych pracodawców (wypełnia formularz rekrutacyjny załącznik nr 4) oraz wprowadza dane na podstawie Karty zlecniodawcy (załącznik nr 8)
3. API spisuje porozumienie ze zlecniodawcą – (załącznik nr 6).
4. Broker pracy* odpowiada za oferty pracy i kontakt ze Zleceniobiorcami. Pod uwagę brane są prace/usługi do wykonania incydentalnie np. 2-3 godziny w tygodniu, jednorazowe zlecenia, np. skoszenie trawnika, umycie okien, posprzątanie magazynu itp. Określane również są przybliżone terminy wykonania oraz kwota wynagrodzenia. Jeden pracodawca może skierować ofertę do kilku klientów.
5. Za kontakty z Klientem (wykonawca prac) odpowiada case manager
6. Case manager buduje baze danych o klientach na podstawie zał. nr 9
7. Case manager jest personelem kluczowym API i jest osobą bezpośrednio kontaktującą się z klientem (osoba wykonująca zlecenie)
8. Klient kontaktuje się z case managerem (telefonicznie, osobiście na dyżurach, w wyniku spotkań organizowanych w miejscach, gdzie te osoby przebywają). Case manager wyjaśnia szczegóły pomocy.

9. Klient wspólnie z case managerem wypełnia Formularz rekrutacyjny klienta- kandydata do wykonywania zlecenia (załącznik nr 3 i 3a)
10. Zostaje spisane porozumienie z klientem, który wykonuje zlecenie na podstawie przepisów o nierejestrowanej działalności gospodarczej (załącznik nr 5)
11. Case manager zakłada indywidualną kartę klienta (załącznik nr 9 z załącznikami a-d), prowadzi jej aktualizację.
12. Case manager na podstawie informacji od klienta wyszukuje z bazy zlecniodawców (przygotowana przez brokera) najtrafniejszą dla klienta ofertę
13. Case manager umawia się z klientem (telefonicznie) i przedstawia mu propozycje czynności do wykonania. W celu zminimalizowania ryzyka przypisuje się do jednego zadania co najmniej 1 osobę na rezerwowej liście.
14. Zostaje ustalony harmonogram prac klienta API na min. 1 miesiąc do przodu (załącznik nr 9a)
15. Case manager kontaktuje się z klientem telefonicznie w dzień wykonania zlecenia upewniając się czy klient zjawi się na miejscu pracy. Jeśli są problemy z kontaktowaniem się proponuje zlecenie osobie z listy rezerwowej.
16. Case manager przekazuje klientowi wzory rozliczeniowe (załącznik nr 9 b-d). W przypadku problemów pomaga w ich wypełnieniu.
17. Case manager sprawdza u pracodawcy czy praca została wykonana należycie.
18. Zostaje uregulowana należność w formie uzgodnionej między stronami (wzór dokumentowania wypłaty gotówkowej zawiera załącznik nr 9d). Wydanie faktury przez klienta nie jest obligatoryjne, odbywa się na wyraźną prośbę Zlecniodawcy.
19. Case manager sprawdza, czy wypłata została zaewidencjonowana w ewidencji przychodów na koniec miesiąca, dokonuje też monitoringu wypłat na podstawie zał. nr 9 (karta klienta-monitoring wykonanych prac) badając osiągnięte przychody w danym miesiącu.
20. Po zakończeniu współpracy case manager przypomina klientowi o złożeniu informacji w rozliczeniu rocznym PIT-36.
21. Broker prowadzi równolegle ewidencję wykonanych prac na rzecz zlecniodawcy (załącznik nr 8 Karta zlecniodawcy-monitoring wykonanych prac). Jest w stałym

kontakcie z case managerem. Obie osoby mają dostęp wzajemny do danych, za które odpowiadają.

**jeżeli API nie zatrudnia brokera pracy jego obowiązki przejmuje case manager*

Do dyspozycji case managera jest psycholog, który będzie angażowany w przypadku konieczności zmotywowania klienta do konsekwentnej realizacji zadania bądź pokierowania klientem do specjalistów/ośrodków wsparcia/otoczenia osób w kryzysie

IV. ASPEKTY PSYCHOLOGICZNE

Celem Agencji Pracy Incydentalnej jest dać szansę na legalne zarobkowanie osobom z wielowarstwowymi deprivacjami oraz o podwyższonym ryzyku socjalno-społecznym w skrajnych warunkach zatrudnieniowych, minimalnych umiejętnościach, doświadczeniu zawodowemu czy tkwieniu w marazmie niemocy spowodowanej uzależnieniami, chorobą czy traumami z przeszłości

Jest to innowacyjne podejście do zatrudnienia socjalnego i wykorzystanie nie stosowanych dotychczas form zatrudnienia względem osób z wielowarstwowym wykluczeniem. Takie wsparcie to początek jakiegokolwiek aktywności zawodowej i powolne przywracanie do norm na rynku pracy.

Agencja umożliwia podjęcie pracy w ramach nierejestrowanych działalności i koncentruje się na potencjale osoby i dostosowaniu oferty wykonywanych zadań do jej możliwości oraz uwarunkowań określających jej sytuację życiową.

API skierowana jest do osób, które ze względu na dotychczasowe niepowodzenia w podejmowaniu pracy (w wyniku uwarunkowań zawinionych/nie zawinionych przez osobę lub spowodowane ograniczonym zaufaniem do nich jako do pracownika) stygmatyzujące ich jako pracowników niepełnowartościowych, niestabilnych z powodu sytuacji w jakiej się znaleźli: bezdomność, alkoholizm, przeszłość kryminalna, choroby psychiczne itp.

Osoby te niejednokrotnie, z zerowym rezultatem korzystały ze wsparcia programów reintegracji społeczno- zawodowej i w dalszym ciągu pozostają na peryferiach rynku pracy.

Praca incydentalna pozwoli osobom uzyskać nawyk do wykonywania pracy, wzmocnić odpowiedzialność, zwiększyć samodyscyplinę oraz samoocenę i poczucie własnej wartości. Przygotowuje osoby do podjęcia stałego zatrudnienia po długotrwałym bezrobociu. Pomaga w wyjściu z izolacji i osamotnienia. Służy poznaniu własnych możliwości, rozwinięciu zainteresowań i predyspozycji oraz zachęca do podejmowania własnych decyzji dotyczących celów zawodowych i kroków niezbędnych do ich realizacji.

Skojarzenie osób marginalizowanych z podmiotami/ osobami, zainteresowanymi krótkoterminowymi lub dorywczymi pracami pozwoli tym osobom legalnie zarobić jakiegokolwiek pieniądze, na minimalnych warunkach zatrudnieniowych (mała liczba godzin, nieregularność wykonywania prac) i przybliżyć ich do normalności funkcjonowania w przyszłej relacji pracownik-pracodawca.

Psycholog jest dostępny w Agencji jako konsultant dla case managera. Stanowi on bufor bezpieczeństwa w przypadku konfliktów, braku motywacji, pojawiających się problemów na styku pracownik-pracodawca.

Włączenie psychologa nie będzie konieczne w przypadku, kiedy model Agencji Pracy Incydentalnej będzie realizowany jako równoległy komponent dodatkowy (integracja zawodowa) do realizowanego w danym podmiocie lub innym programu reintegracyjnego (uzupełnienie reintegracji społecznej). Programy reintegracyjne z reguły zapewniają wsparcie psychologiczne.

V. ASPEKTY RACHUNKOWO-PODATKOWE

Założenia do modelu:

1. Zakłada się, że w ramach modelu Agencji Pracy Incydentalnej zajmujemy się wykonywaniem działalności nierejestrowanej, która nie będzie skutkowałą powstaniem obowiązku rejestracji klienta jako czynnego płatnika podatku VAT oraz kasy fiskalnej.
2. Klientami Agencji Pracy Incydentalnej będą wyłącznie osoby z grup narażonych na wykluczenie społeczne, z grupy wysokiego ryzyka socjalno-społecznego.
3. Osoby prowadzące nierejestrowaną działalność gospodarczą wykonują wyłącznie zadania i czynności, które nie wymagają rejestracji jako czynny podatnik VAT oraz nie wymagają pozwoleń, licencji oraz obowiązku prowadzenia kasy fiskalnej.

4. Wynagrodzenie za wykonaną pracę jest wypłacane osobie świadczącej usługi bezpośrednio przez podmiot/osobę je zlecającą. Dokonując rozliczeń, strony mogą skorzystać z druków, wzorów, draftów udostępnionych im przez API.
5. Aby wykonywać działalność nierejestrowaną klient musi spełnić następujące warunki:
- być osobą fizyczną
 - osiągać przychody z działalności nieprzekraczające w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia
 - nie wykonywać działalności w ramach spółki cywilnej
 - nie prowadzić działalności regulowanej
 - w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywać działalności gospodarczej w rozumieniu Ustawy Prawo przedsiębiorców. Zawieszenie działalności gospodarczej uważane jest na gruncie tych przepisów za jej niewykonywanie.
6. W ramach przyjętego modelu zakłada się, że prowadząc działalność nierejestrowaną klient nie ma obowiązku:
- składać wniosku o wpis do CEIDG
 - uzyskiwać numeru NIP i REGON (wyjątek: Obowiązek rejestrowania transakcji przy pomocy kasy fiskalnej, podobnie jak prowadzenie działalności, która nie korzysta ze zwolnienia z VAT z uwagi na wartość sprzedaży, powodują konieczność uzyskania numeru NIP, także w przypadku działalności nierejestrowanej)
 - płacić składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ani składki zdrowotnej z tytułu działalności pozarolniczej (Przepisy o działalności nierejestrowanej nie zmieniają ogólnych zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. Przepisy o działalności nierejestrowanej nie zmieniają ogólnych zasad podlegania ubezpieczeniom, dotyczących umowy o pracę czy z umowami cywilnoprawnymi)
 - odprowadzać zaliczek na PIT ani rozliczać go miesięcznie albo kwartalnie
 - płacić podatku VAT – obejmuje zwolnienie podmiotowe (uwaga! Nie dotyczy to niektórych rodzajów działalności – w przypadku których status podatnika VAT nie zależy od wartości sprzedaży. Osoby prowadzące taką działalność pozostają płatnikami podatku VAT, z wszelkimi wynikającymi z tego konsekwencjami (np. obowiązek uzyskania numeru NIP) Zgodnie z art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług,

opodatkowane VAT – niezależnie od wartości sprzedaży – są m.in. usługi prawnicze oraz usługi doradztwa, a także dostawa wyrobów z metali szlachetnych, towarów opodatkowanych akcyzą, środków transportu czy budynków.). Obowiązek rejestrowania transakcji przy pomocy kasy fiskalnej, podobnie jak prowadzenie działalności, która nie korzysta ze zwolnienia z VAT z uwagi na wartość sprzedaży, powodują konieczność uzyskania numeru NIP, także w przypadku działalności nierejestrowanej.

- prowadzić rachunkowość w rozumieniu ustawy o rachunkowości
- 7. W ramach przyjętego modelu klient prowadząc działalność nierejestrowaną powinien:
 - prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży nieudokumentowanej (nierejestrowanej) *(wzór stanowi załącznik nr 9b)*
 - wystawiać na żądanie drugiej strony rachunek albo fakturę, ewentualnie fakturę uproszczoną *(wzór stanowi załącznik nr 9c)*
 - posiadać dokumenty kosztowe, faktury, rachunki (na nazwisko klienta) dokumentujące koszty wykonywania pracy incydentalnej (np. dojazd, narzędzia i materiały niezbędne do wykonania czynności)
 - rozliczać przychody z działalności nierejestrowanej (po odliczeniu kosztów) w zeznaniu rocznym PIT-36, według skali podatkowej wynikającej z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 - respektować uprawnienia konsumenckie w relacjach ze swoimi klientami oraz wynikające z ustawy Kodeks cywilny
- 8. Co do zasady, jeśli prowadzi się działalność nierejestrowaną i **jednocześnie świadczy usługi w ramach umowy o świadczenie usług albo umowy zlecenia** – klient podlega ubezpieczeniom jako zleceniobiorca w umowie zlecenia. Podmiot zawierający umowę na wykonanie usługi (zleceniodawca) pełni wówczas obowiązki płatnika składek i ma obowiązek w ciągu 7 dni dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać składki ZUS za zleceniobiorcę (klienta).
Od tej zasady istnieją wyjątki. Na przykład, jeśli zleceniobiorca jest studentem, który nie ukończył 26 lat, to nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom i zleceniodawca nie musi odprowadzać składek ZUS.

Warto skontaktować się z właściwym terytorialnie dla klienta ZUS-em, aby indywidualnie rozpatrzyć czy w danym przypadku należy opłacić składki ZUS.

9. Klient sprzedający w ramach umowy zlecenia własnoręcznie wykonane produkty, na przykład figurki lub ozdoby, to nie ma obowiązku opłacania składek społecznych ani zdrowotnych (powyższe wynika z faktu, że klient nie świadczy pracy, zatem nie podlega ubezpieczeniom z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej).

VI. PROMOCJA DZIAŁAŃ AGENCJI

Załączniki nr 1. oraz nr 2 zawierają przykładowe informacje, które może zawierać materiał promocyjno-rekrutacyjny skierowany do potencjalnych klientów Agencji.

Rekomenduje się, aby Agencja posiadała również swoje konto na FB jako funpage oraz informację na stronie internetowej podmiotu, który tę Agencję prowadzi.

Może być również opracowane logo Agencji Pracy Incydentalnej które powinno być nieodłącznym elementem materiałów wizualnych oraz promocyjnych.

Podmiot w przypadku otwarcia działań Agencji dobrze by było, aby zrobił briefing, na który zaproszeni zostaną lokalni dziennikarze.

Materiały informacyjno-promocyjne powinny być dystrybuowane w miejscach, gdzie pojawiają się osoby spełniające kryteria określone w opisie Grupy docelowej (np. schroniska dla bezdomnych, organizacje pozarządowe, parafie, grupy wsparcia, ośrodki pomocy społecznej, okręgowe ośrodki pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem).

Jeśli chodzi o przedsiębiorców wskazane jest wykorzystać własne kanały informacyjne i sieci kontaktów, w tym w szczególności Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, organizacje pracodawców.

VII. REINTEGRACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA W AGENCJI PRACY INCYDENTALNEJ, JAKO USŁUGA SPOŁECZNA I PRODUKT SPRZEDAŻY

1. Reintegracja zawodowa i społeczna jako usługa społeczna

Reintegracja zawodowa i społeczna jest usługą społeczną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. 2019 poz. 1818).

Zgodnie z opinią prof. Marka Rymszy, usługa społeczna posiada następujące cechy:

- wsparcie w obszarze określanym w polityce społecznej jako „sfera społeczna” (współtworzy ją 14 wymienionych przez ustawodawcę zakresów)
- ma charakter niematerialny (świadczenie pieniężne i pomoc rzeczowa nie są usługami społecznymi w rozumieniu ustawy)
- jest świadczona bezpośrednio (zakładany bezpośredni kontakt usługodawcy z usługobiorcą)
- jest świadczona przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje (definicja nie ustanawia własnych wymogów kwalifikacyjnych, ale uznaje za obowiązujące wszystkie takie wymogi sformułowane w innych aktach prawnych)¹.

Reintegracja zawodowa prowadzona przez Agencję Pracy Incydentalnej spełnia wszystkie przesłanki definicji usług społecznych, o której mowa w ww. ustawie.

2. Reintegracja zawodowa i społeczna jako produkt sprzedaży

Reintegracja zawodowa i społeczna, jako usługa społeczna podlega wszelkim zasadom i prawom rynku, tj. popyt i podaż. W rozumieniu ekonomicznym jest również produktem, który można sprzedać za odpowiednią cenę. Takim produktem powinni być zainteresowani samorządowcy, którzy dostrzegają na swoim terenie obszary wykluczenia społecznego oraz deficyty pracowników w określonych zawodach i umożliwiać organizacjom pozarządowym w

¹ M. Rymsza, Dlaczego Centrum Usług Społecznych, Biblioteczka CUD, Warszawa 2020, s.16.

ramach konkursów z pożytku publicznego realizować działania w tej formie aktywizującej jaką jest Agencja Pracy Incydentalnej.

Agencja Pracy Incydentalnej będzie w szczególności pomocna w realizacji zadań gmin, powiatów, miast na prawach powiatu lub województw - instytucji, które w założeniu zajmują się przeciwdziałaniem bezrobociu i powołały w tym celu odpowiednie instytucje, tj. Powiatowy Urząd Pracy, czy Wojewódzki Urząd Pracy.

Agencja Pracy Incydentalnej znacząco wesprze również ośrodki pomocy społecznej i centra usług społecznych w walce z wykluczeniem społecznym i przywróceniem na rynek pracy osób, które „nigdy nie pracowały, nie pracują i nie zamierzają pracować”.

a) Agencja Pracy Incydentalnej prowadzona przez podmiot ekonomii społecznej

Pożądanym podmiotem prowadzącym Agencję Pracy Incydentalnej są podmioty ekonomii społecznej, o których mowa w procedowanej obecnie ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej. Podmioty ekonomii społecznej nie działają dla zysku, są zakorzenione lokalnie, znają społeczność lokalną, a ich działalność służy rozwojowi lokalnemu. Wśród nich szczególne znaczenie mają przedsiębiorstwa społeczne, w tym działające:

- w celu reintegracyjnym, które zatrudniają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (a zatem potrafią pracować z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym),
- w celu realizacji usług społecznych (a zatem potrafią realizować usługi społeczne).

b) Sposoby zlecania zadań /zakupu usługi przez JST

W trybie ustawy o zamówieniach publicznych, w tym:

- stosowanie klauzul i aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
- stosowanie art. 15 a ustawy o spółdzielniach socjalnych.

W trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym:

- otwarte konkursy ofert ogłaszane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- zlecenia bezkonkursowe, do 10 tys. zł na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (zadanie publiczne musi zostać zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni).

Wybór sposobu zlecenia zadań/zakupu usługi jest uzależniony z jednej strony od Zamawiającego, a z drugiej strony od sytuacji podmiotów funkcjonujących na danym terenie, które potencjalnie mogą zrealizować przedmiotowe usługi.

c) Rozliczenia pomiędzy Agencją Pracy Incydentalnej a JST

W przypadku zlecenia działalności w ramach Agencji Pracy Incydentalnej (w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) samorząd lokalny lub regionalny powinien rozliczać wykonanie zadania na podstawie rezultatów, tj.

- Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zostały zaangażowane w formie nierejestrowanej działalności,
- Liczba podmiotów, które zaangażowały osoby zagrożeniem wykluczeniem społecznym w formie nierejestrowanej działalności.

W przypadku Agencji Pracy Incydentalnej można również rozważyć budżet kapitałowy, tj. przyznany w przeliczeniu na osoby zagrożone wykluczeniem społecznym na danym terenie (gminy, powiatu lub województwa).

Rekomendacje:

- zlecenie zadań przez samorządy w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, co umożliwia realizację usługi przez podmioty ekonomii społecznej nieprowadzące działalności gospodarczej,
- rozliczanie rezultatów w oparciu o liczbę osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zostały zaangażowane w formie nierejestrowanej działalności gospodarczej.

VIII. REKOMENDACJE

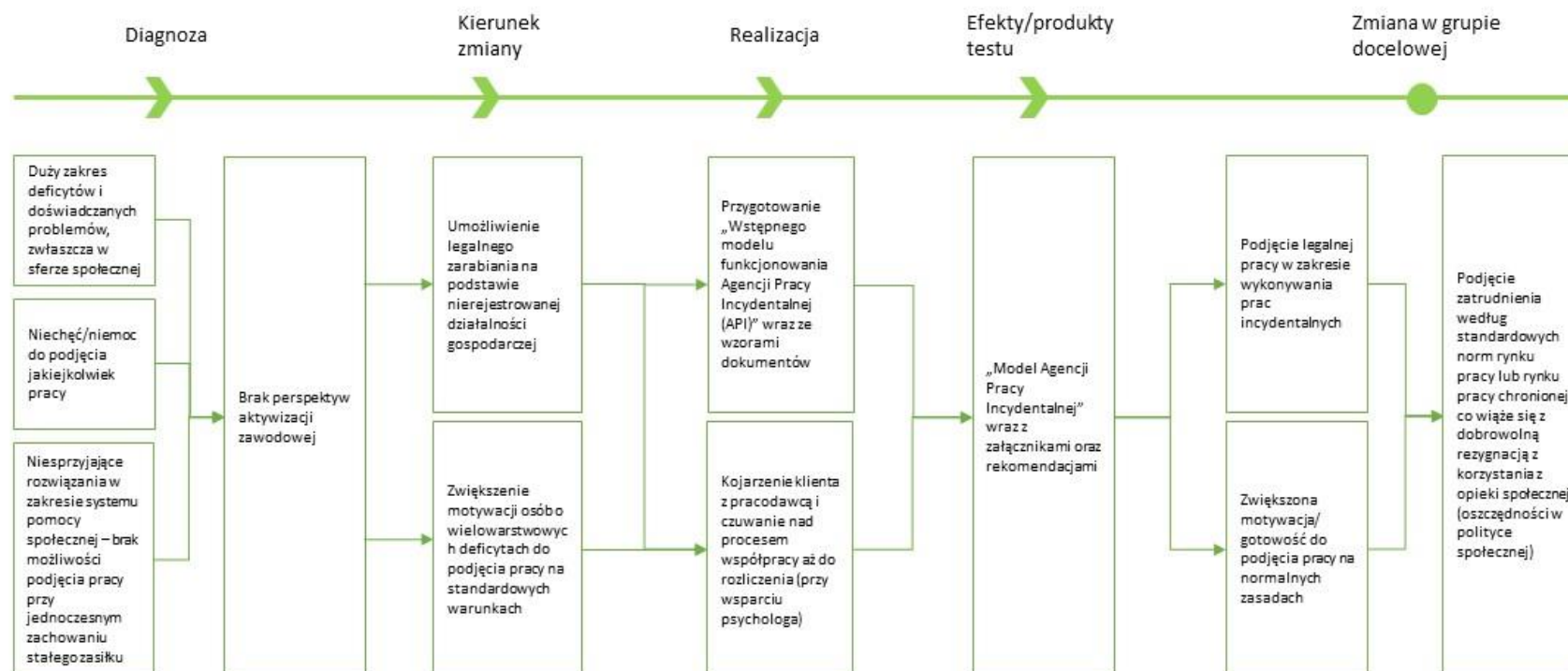
Model Agencji Pracy Incydentalnej był testowany przez okres 5 miesięcy. Obszar testowania obejmował wdrożenie wypracowanego „Wstępnego modelu funkcjonowania Agencji Pracy

Incydentalnej” stanowiącego innowację społeczną jako inkubator pracy dla osób prowadzących nierejestrowaną działalność gospodarczą.

Została wypracowana, przy współpracy z ewaluatorką zewnętrzną- p. Natalią Krygowską-Nowak, logika interwencji, obejmująca diagnozę, kierunek zmiany, realizację i efekty przeprowadzanego testu oraz oczekiwana zmianę w grupie docelowej.

„Precedens Pracy- Agencja Pracy Incydentalnej” - Logika interwencji

„Precedens Pracy - Agencja Pracy Incydentalnej” - logika interwencji



Opis logiki interwencji:

- Diagnostyka - Duży zakres deficytów i doświadczanych problemów, zwłaszcza w sferze społecznej, niechęć/niemoc do podjęcia jakiejkolwiek pracy. Brak perspektyw aktywizacji zawodowej.
- Kierunek zmiany - umożliwienie legalnego zarabiania na podstawie nierejestrowanej działalności gospodarczej, zwiększenie motywacji osób o wielowarstwowych deficytach do podjęcia pracy na standardowych warunkach.
- Realizacja - przygotowanie „Wstępnego modelu funkcjonowania Agencji Pracy Incydentalnej (API)” wraz ze wzorami dokumentów, Kojarzenie klienta z pracodawcą i czuwanie nad procesem współpracy aż do rozliczenia (przy wsparciu psychologa).
- Efekty/produkty testu - „Model Agencji Pracy Incydentalnej” wraz z załącznikami oraz rekomendacjami.
- Zmiana w grupie docelowej - podjęcie legalnej pracy w zakresie wykonywania prac incydentalnych, zwiększona motywacja/ gotowość do podjęcia pracy na standardowych warunkach, podjęcie zatrudnienia według standardowych norm rynku pracy lub rynku pracy chronionej co wiąże się z dobrowolną rezygnacją z korzystania z opieki społecznej (oszczędności w polityce społecznej).

Zostały opracowane również rekomendacje dla przyszłych użytkowników, które przedstawiamy poniżej.

1. Model Agencji Pracy Incydentalnej powinien być wdrażany przez podmiot mający już doświadczenie w obszarze reintegracji społeczno-zawodowej. Idealnym rozwiązaniem byłoby, aby model Agencji Pracy Incydentalnej był realizowany jako równoległy komponent dodatkowy (integracja zawodowa) do realizowanego programu reintegracyjnego w Klubach Integracji Społecznej (uzupełnienie reintegracji społecznej). Obniżyło by to znacznie koszty funkcjonowania API o koszt personelu dodatkowego, np. psychologa, terapeuty uzależnień (nie musiałby być dodatkowo zatrudniany w API, ponieważ byłby dostępny w równoległe realizowanych programach reintegracyjnych).
2. Model Agencji Pracy Incydentalnej powinien być docelowo ogniwem dodatkowym - innowacją społeczną, która w znaczny sposób służyłaby jako „pierwsza pomoc” na rynku pracy – niespotykaną dotąd pośród już istniejących legalnych sposobów wsparcia i włączenia społecznego w systemie. Należy jednak znacząco zaznaczyć, że by owa “pierwsza pomoc” na

zasadach nierejestrowanej działalności gospodarczej była efektywna i skutecznie wpłynęła na możliwość upodmiotowienia osoby na rynku pracy niezbędne są zmiany w ustawodawstwie.

3. Jeżeli organizacja/podmiot przystępujący do realizacji modelu ma już rozbudowaną sieć potencjalnych pracodawców można zminimalizować wymiar pracy brokera pracy i ograniczyć czynności przez niego wykonywane do pozyskiwania nowych pracodawców. Sprawy związane z kontaktami z pracodawcami, będącymi już w bazie można przypisać bezpośrednio case managerowi. Tym samym należy jednoznacznie stwierdzić, że case manager staje się kluczowym personelem Agencji Pracy Incydentalnej.

4. Pracodawcą/osoba zlecająca usługi może być zarówno podmiot jak i osoba fizyczna.

5. Istnieje potrzeba zintensyfikowanej edukacji dotyczącej wiedzy o nierejestrowanej działalności gospodarczej nie tylko wśród potencjalnych klientów i pracodawców, lecz także wśród osób pracujących w systemie np. pomocy społecznej, urzędach pracy etc.

6. Rekomenduje się maksymalne zmniejszenie wymogów biurokratycznych w modelu na korzyść skoncentrowania się na osobie, dialogu, towarzyszeniu - bardziej niż na dodatkowych aspektach administracyjnych, które rzutują na zwiększenie dystansu interpersonalnego między potencjalnymi klientami API a pracownikami API.

7. Upodmiotowienie osoby na rynku pracy staje się efektywne przy zwiększonej pomocy terapeutycznej w sytuacji osobistej/ środowiskowego klienta (np. psycholog, terapia uzależnień).

8. Istnieje potrzeba dialogu, jednoznacznej interpretacji i unifikacji przepisów prawnych w określonych ośrodkach pomocy społecznej, instytucjach - (ustawa o pomocy społecznej) ze względu na różne kierunki interpretacji.

9. Proces testowania i wdrażania wstępnego modelu funkcjonowania Agencji Pracy Incydentalnej uwidoczniał wyraźną potrzebę wprowadzenia zmian systemowych w ustawodawstwie ułatwiających podjęcie decyzji o zaprzestaniu korzystania z zasiłków pomocowych na korzyść stopniowej aktywizacji na rynku pracy na zasadach nierejestrowanej

działalności gospodarczej (ustalenie pułapu dodatkowego dochodu bez utraty zasiłków- podobnie jak jest u rencistów)

10. Konieczne jest opracowanie obrazowego i przystępnego poradnika dotyczącego nierejestrowanej działalności gospodarczej jako fundamentu stopniowego upodmiotowienia osoby o trudnym położeniu społecznym i osobistym na rynku pracy dla:

- a) klientów API,
- b) zleceniodawców – osób indywidualnych, PES, organizacji, firm
- c) decydentów, którzy mają możliwość zmian legislacyjnych umożliwiających łatwiejszy dostęp do możliwości stopniowego wprowadzania osób na rynek pracy
- d) pracowników socjalnych, urzędników

11. Ze względu na specyfikę osób do których skierowany jest model (osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, z wielowarstwowymi deprivacjami, o wysokim ryzyku socjalno-społecznym) rekomenduje się bardzo dokładnie przeanalizować formy bieżącego wsparcia finansowego klientów (głównie chodzi o wsparcie zasiłkowe z OPS). W niektórych przypadkach klient będzie musiał dokonać wyboru między rezygnacją lub tymczasowym zawieszeniem zasiłku na rzecz podjęcia pracy incydentalnej.

12. Przy realizacji modelu konieczna jest współpraca z ośrodkami/ podmiotami/ instytucjami, których specyfika pracy zakłada bezpośrednie towarzyszenie osobie w wychodzeniu z kryzysu – przykład Klubów Integracji Społecznej prowadzonych przez Fundację PEStka (również szeroka grupa organizacji „nieoczywistych”, które mogłyby zaadaptować model API do swoich potrzeb). Stopniowe towarzyszenie osobie w procesie wychodzenia z kryzysu jest niezwykle istotnym i kluczowym elementem w pokonywaniu barier psychologicznych, które uniemożliwiają osobie podjęcie pierwszego – najważniejszego kroku na rynku pracy.

13. Model można zastosować do obecnej sytuacji geopolitycznej jako pierwszą formą zatrudnienia u osób przebywających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie. Obowiązuje osoby, które mają polski PESEL.

14. Model Agencji Pracy Incydentalnej może być wdrażany jako odpowiedź na konkursy ogłaszane przez JST w ramach zadań zleczanych w trybie pożytku publicznego w obszarze reintegracji zawodowej grup marginalizowanych.

IX. ZAŁĄCZNIKI (wzory dokumentów)

- 0) Numery ewidencyjne klientów i zlecniodawców (.pdf,.xlsx)
- 1) Informacja dla klienta- kandydata do wykonywania pracy incydentalnej (.docx,.pdf)
- 2) Informacja dla zlecniodawcy (.docx,.pdf)
- 3) Formularz rekrutacyjny klienta- kandydata do wykonywania zlecenia (.docx,.pdf)
- 3a) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (.docx,.pdf)
- 4) Formularz rekrutacyjny – zlecniodawca (.docx,.pdf)
- 5) Porozumienie API-Klient (.docx,.pdf)
- 6) Porozumienie API-Zlecniodawca (.docx,.pdf)
- 7) Informacja o działalności Agencji Pracy Incydentalnej (.docx,.pdf)
- 8) Karta zlecniodawcy (.docx,.pdf, xlsx)
- 9) Karta klienta (.docx,.pdf, xlsx)
- 9a) Plan pracy klienta Agencja Pracy Incydentalnej (.docx,.pdf, xlsx)
- 9b) Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej (.docx,.pdf, xlsx)
- 9c) Wzór faktury (.docx,.pdf)
- 9d) KP-dowód wpłaty

